- Posgrado -

Instrumentos de Financiamiento

Alternativas para las PYME

Dr. Roberto L. Drimer

Introducción

- El acceso al financiamiento a través de los mercados de capitales puede verse dificultado para muchas empresas del sector PYME por los requisitos de volumen, de solvencia y de tramitaciones.

- Los bancos comerciales no suelen tener muchos alicientes para financiar al sector ante el mayor costo administrativo y la relativamente mayor morosidad.

- Este escrito resume ciertas características de algunas de las herramientas alternativas que pueden facilitar el financiamiento del sector PYME en especial.

Posgrado

FCE (Factura de Crédito Electrónica) : concepto básico

Posgrado

- **Se creó para morigerar prácticas abusivas de los clientes mayores hacia sus proveedores del sector PYME en el cumplimiento de sus compromisos y facilitar el acceso de dicho sector al financiamiento del mercado de capitales y otras fuentes elevando la calidad crediticia de sus acreencias.**
- **Así, las posibilidades de descontar una FCE para una Pyme no dependerán sólo de su capacidad crediticia.**
- **Las PYME pueden emitir sus facturas a través del aplicativo habitual con esta variante, habiéndose allanado limitaciones de monto y de tramitación.**
- **El cliente tiene una fecha fehaciente del vencimiento de su obligación.**
- **El financista tiene entonces un instrumento más seguro que una factura común PYME para proceder a su descuento.**
- **A continuación, se resumen algunas de las características de esta operatoria.**

FCE - 2 : contratación

- **Surgió a raíz de la Ley 27.440 de Financiamiento Productivo del año 2018, junto con los Decretos y Resoluciones respectivas.**
- **La FCE deber ser aceptada por la empresa mayor compradora en forma expresa dentro de los 30 días de recibida o tácitamente al día 30. La cancelación o rechazo por parte del receptor deben ser justificados; por caso, una empresa no podría rechazar una FCE por que no puede pagarla o para que la PYME no la descuente.**
- **La receptora no sabe como la FCE fue descontada. Si se negocia en la Bolsa, la AFIP le notifica en su domicilio fiscal electrónico que la misma debe pagarse a Caja de Valores. La cancelación debe ser efectiva y sin novación.**
- **Si la FCE existiera entre un conflicto entre quien la compró y el pagador, la PYME emisora queda indemne; se previó que no pueda demandarse a la PYME que la descontó debido a que el deudor efectivo es el pagador.**

FCE - 3 : liquidación

- **Es necesario establecer la fecha de vencimiento de pago adecuada y precisa para permitir su descuento**

- **La misma debe ser no inferior a 30 días, pero no desde la emisión sino desde la recepción efectiva por parte del pagador a las 24hs de la emisión.**

- **A los efectos prácticos, resultan convenientes los plazos de 40 días o más, pero siempre deberían tener no menos de 32 días de vencimiento de pago para permitir su descuento.**

- **Las FCE con plazos menores a 30 días pueden descontarse únicamente si la aceptación es tácita. En ese caso, la AFIP agrega 30 días de vencimiento desde el momento de la aceptación.**

- **Puede haber una retención por IVA e Impuesto a las Ganancias para la AFIP, por ahora del 20% según los cambiantes regímenes tributarios. Pero lo importante para el comprador de la FCE es que no tiene responsabilidad al respecto.**

Posgrado

Fideicomisos

- **Este régimen se utiliza en muchos países. En Argentina se fomentó mediante la Ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción del año 1994.**

- **Esta norma actualizó los Códigos del momento en materia Civil, Procesal Civil, Comercial y Penal, así como al régimen registral, en relación con el fideicomiso, el leasing, los créditos hipotecarios, el corretaje y los impuestos, haciendo hincapié en la construcción.**

- **La idea central es la cesión en propiedad fiduciaria de bienes y flujos de fondos futuros a un fiduciario desde el originante en favor de los beneficiarios.**

- **Además de los fideicomisos de tipo general, pueden realizarse fideicomisos financieros que puedan garantizar la emisión de títulos valores.**

- **La garantía de los inversores no dependerá solo de la solvencia del originante emisor de dichos títulos sino de que el fideicomiso produzca un flujo de fondos seguro y estable.**

- **Por lo tanto, el originante puede conseguir financiamiento en mejores volúmenes y condiciones.**

Fideicomiso en general y fideicomiso financiero

- **Las definiciones de la norma legal al respecto son:**

- **Del fideicomiso en general**

ARTICULO 1º — Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario.

- **Del fideicomiso financiero**

ARTICULO 19. — Fideicomiso financiero es aquel contrato de fideicomiso sujeto a las reglas precedentes, en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores para actuar como fiduciario financiero, y beneficiario son los titulares de certificados de participación en el dominio fiduciario o de títulos representativos de deuda garantizados con los bienes así transmitidos.

Dichos certificados de participación y títulos de deuda serán considerados títulos valores y podrán ser objeto de oferta pública.

La Comisión Nacional de Valores será autoridad de aplicación respecto de los fideicomisos financieros, pudiendo dictar normas reglamentarias.

Esquema del fideicomiso financiero



Posgrado

Leasing: alquiler con opción a compra - 1

- **Se trata de una forma de financiamiento originada en los EE.UU. para facilitar la comercialización de automotores que hoy se ha expandido en todo el mundo en relación con todo tipo de bienes.**

- **Su practicidad hace que no lo utilicen solamente las empresas del sector PYME sino también algunas empresas de mayor importancia, además del público consumidor en algunas ocasiones.**

- **El bien en cuestión sigue siendo propiedad del acreedor, que cede su posesión y uso mediante el pago de un canon, el cual incluye capital e intereses.**

- **Al vencimiento, queda la opción de adquirirlo a un valor residual establecido o bien al *fair market value*.**

- **Así pueden utilizarse grandes activos sin recargar el endeudamiento explícito, si bien el compromiso de pago del canon es en firme.**

- **En el leasing operativo hay una relación comercial y técnica entre las partes; pero en el leasing financiero sólo hay una relación de financiación.**

- **Suele haber un efecto impositivo, según las normas vigentes en las distintas circunstancias y jurisdicciones.**

Leasing: alquiler con opción a compra - 2

- **Las definiciones de la Ley 24.441 al respecto son:**

ARTICULO 27. — Existirá contrato de leasing cuando al contrato de locación de cosas se agregue una opción de compra a ejercer por el tomador y se satisfagan los siguientes requisitos:

a) Que el dador sea una entidad financiera, o una sociedad que tenga por objeto la realización de este tipo de contratos;

b) Que tenga por objeto cosas muebles individualizadas compradas especialmente por el dador a un tercero o inmuebles de propiedad del dador con la finalidad de locarlas al tomador;

c) Que el canon se fije teniendo en cuenta la amortización del valor de la cosa, conforme a criterios de contabilidad generalmente aceptados, en el plazo de duración del contrato. No rigen en esta materia las disposiciones relativas a plazos máximos y mínimos de la locación de cosas;

d) Que el tomador tenga la facultad de comprar la cosa, mediante el pago de un precio fijado en el contrato que responda al valor residual de aquélla. Esa facultad podrá ser ejercida a partir de que el tomador haya pagado la mitad de los períodos de alquiler estipulados, o antes, si así lo convinieron las partes.

Factoring: la cesión de facturas por ventas

- El *factoring* es aquel en que el acreedor cede su crédito a un tercero, denominado factor, que lo hace efectivo y se encarga de su contabilidad, así como de actividades relacionadas con el cobro del crédito.
- La empresa de *factoring* además puede jugar un rol de asistencia técnica complementaria en el proceso de selección del cliente y el análisis de riesgo crediticio.
- La cesión de facturas a cobrar puede permitir agilizar el financiamiento de empresas del sector PYME más allá de los que indicaría su nivel de solvencia basado en la buena calidad crediticia que puedan exhibir sus clientes.

• Suelen realizarlo empresas especializadas no bancarias, aunque sí pueden ser subsidiarias de bancos.

• Las mismas evalúan a la clientela fijando sus condiciones de aceptación y pueden descontar lotes de facturas reteniendo los intereses adelantados y ciertos márgenes de garantía.

• El régimen legal está basado en el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), básicamente en los artículos 1.421 y 1.422.

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)

- **Fueron creadas por la Ley 24.467 de Fomento a la PYME en el año 1995 y han tenido un gran desarrollo para el aval de cheques de pago diferido, pagarés y otros tipos de garantías. Se reproducen sus claras definiciones:**

- **ARTICULO 32. —** Caracterización. Créanse las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) con el objeto de facilitar a las PYMES el acceso al crédito. Las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) se regirán por las disposiciones del presente título y supletoriamente la Ley de Sociedades en particular las normas relativas a las Sociedades anónimas.

- **ARTICULO 33. —** Objeto. El objeto social principal de las sociedades de garantía recíproca será el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos regulados en la presente ley. Podrán asimismo brindar asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin.

- **ARTICULO 34. —** Límite operativo. Las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) no podrán asignar a un mismo socio partícipe garantías superiores al cinco por ciento (5 %) del total garantizado por cada S.G.R. Tampoco podrán las S.G.R. asignar a obligaciones con el mismo acreedor más del veinte por ciento (20 %) del total garantizado.

- **ARTICULO 35. —** Operaciones prohibidas. Las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) no podrán conceder directamente ninguna clase de créditos a sus socios ni a terceros ni realizar actividades distintas a las de su objeto social.

- **ARTICULO 36. —** Denominación. La denominación social deberá contener la indicación "Sociedades de Garantía Recíproca", su abreviatura o las siglas S.G.R.

- **ARTICULO 37. —** Tipos de socios. La Sociedad de Garantía Recíproca estará constituida por socios partícipes y socios protectores.

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) - 2

Posgrado

- **El régimen ha sido modificado por la Ley de Simplificación y Desburocratización Nº 27.444.**

- **Da posibilidad para emitir garantías sin requerir contragarantías, en su artículo 15. que**
- **Permite otorgar garantías a PYME) que no sean socios partícipes, en su artículo 13.**
- **Busca reducir la burocracia, como la certificación por escribano público de las garantías.**
- **La autoridad de aplicación podrá obligar invertir hasta el 25% de sus inversiones totales en fondos de garantía públicos, según su artículo 17.**
- **También podrá aumentar el período mínimo de permanencia de los aportes de los socios para ser elegibles para el beneficio fiscal a 4 años desde los 2 años que regían anteriormente.**
- **Igualmente, podrá aumentar el apalancamiento mínimo requerido a las SGR hasta el 400%.**
- **Por su parte, el Decreto 27/2018 creó el Fondo de Garantía Argentino (FoGAr) para brindar coberturas de reafianzamiento a las garantías emitidas por las SGR y los Fondos de Garantía nacionales, provinciales o regionales., en su artículo 9.**
- **Otro aspecto es la posibilidad de constituir Fondos de afectación específica para el otorgamiento de garantías a una determinada jurisdicción, tamaño, sector económico u otros parámetros a establecer la Autoridad de Aplicación, lo cual ha tenido un importante desarrollo.**
- **Posteriormente, diversas normas van ajustando características diversas, como elevar apalancamiento mínimo a un 200%, acceder a los beneficios impositivos el mínimo en el grado de utilización del Fondo de Riesgo del 130%, destinar un mínimo de 3% y un máximo de un 15% del Fondo de Riesgo a la compra de instrumentos de financiación PYME (CPD, ON, FCI, etc).**

El Warrant

- Se trata de una operatoria crediticia sobre la base de la garantía que otorgan la tenencia de bienes de cambio genéricos (*commodities*).

- Está a cargo de empresas "warranteras" no bancarias, si bien pueden ser subsidiarias de un banco, y ha tenido buen éxito en la financiación de diversas economías regionales para productores de limitada solvencia.

- Es un título de crédito que permite al dueño de una *commodity* darla en custodia a una empresa emisora debidamente autorizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Se emiten dos certificados: el de depósito que acredita la titularidad de la mercadería, y el warrant, que permite acceder al financiamiento dando en garantía las mercaderías depositadas. Ambos documentos pueden circular en forma autónoma, debiéndose registrar obligatoriamente el primer endoso en los libros rubricados que deben llevar las empresas autorizadas.

- A los fines de su negociación el warrant produce efectos durante los seis meses siguientes a la fecha de su emisión, sin perjuicio de su renovación total o parcial. Si el préstamo no fuese cancelado, el acreedor tiene expedita la acción prevista en el artículo 17 de la Ley 9643, debiendo solicitar el remate de la mercadería que se halla almacenada en los depósitos custodiados por las empresas emisoras de dichos certificados. En tanto no mediare oposición dentro del tercer día, el producido del remate será distribuido, gozando el acreedor de un privilegio superior con respecto a cualquier otro crédito, con las excepciones previstas en el artículo 22 de la misma Ley.

El crédito prendario

• Se trata de una tradicional forma de garantía sobre bienes muebles y similares que suelen requerir las entidades financieras. Están normadas por el Decreto-Ley Nº 15.348/46, ratificado por la Ley Nº 12.962 y sus modificatorias. Según el texto ordenado por el Decreto Nº 897/95:

• CAPITULO I PRENDAS CON REGISTRO Artículo 1º.- Las prendas con registro pueden constituirse para asegurar el pago de una suma de dinero o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones, a las que los contrayentes le atribuyen, a los efectos de la garantía prendaria, un valor consistente en una suma de dinero. Artículo 2º.- Los bienes sobre los cuales recaiga la prenda con registro quedarán en poder del deudor o del tercero que los haya prendado en seguridad de una deuda ajena.

• CAPITULO II PRENDA FIJA Artículo 10.- Pueden prendarse todos los bienes muebles o semovientes y los frutos o productos aunque estén pendientes o se encuentren en pie. Las cosas inmuebles por su destino, incorporadas a una finca hipotecada, sólo pueden prendarse con la conformidad del acreedor hipotecario. al acreedor, con privilegio en la inscripción.

• CAPITULO III PRENDA FLOTANTE Artículo 14.- Sobre mercaderías y materias primas en general, pertenecientes a un establecimiento comercial o industrial, puede constituirse prenda flotante, para asegurar el pago de obligaciones. Este tipo de prenda afecta las cosas originariamente prendadas y las que resulten de su transformación, tanto como las que se adquieran para reemplazarlas; y no restringe la disponibilidad de todas ellas, a los efectos de la garantía.